



DIRITTO COSTITUZIONALE

Infografica di riepilogo — Modulo 1 · Principi, organi, fonti del diritto, Regioni

PRINCIPI FONDAMENTALI — ARTT. 1-12 E 97

ART. 1

Repubblica **democratica**, fondata sul lavoro. Sovranità popolare nei limiti della Costituzione.

ART. 2

Diritti **inviolabili** dell'uomo + doveri di solidarietà.

ART. 3

Uguaglianza **formale** (c.1) e **sostanziale** (c.2, rimozione ostacoli) — cardine per l'azione della PA.

ART. 5

Repubblica **una e indivisibile**, ma promuove le autonomie locali.

ART. 9

Tutela paesaggio, patrimonio storico-artistico, ambiente e biodiversità (dal 2022).

ART. 11

Ripudio della guerra; limitazioni di sovranità per pace e giustizia — base della partecipazione UE.

ART. 97

Buon andamento e **imparzialità** della PA — il più citato nei concorsi dirigenziali.

GLI ORGANI COSTITUZIONALI



Parlamento

Bicameralismo paritario. Funzioni legislative, indirizzo, controllo. Immunità art. 68.



Governo

Fiducia entro 10gg (art. 94). Decreti-legge (art. 77) e legislativi (art. 76).



Presidente Repubblica

Capo dello Stato, garante. Nomina il PdC, promulga leggi, scioglie Camere.



Corte Costituzionale

15 giudici. Legittimità costituzionale, conflitti di attribuzione.



Magistratura

Indipendenza (art. 104), garantita dal CSM. Soggetta solo alla legge.

GERARCHIA DELLE FONTI DEL DIRITTO

1 Costituzione e leggi costituzionali

Fonti costituzionali, al vertice del sistema

2 Fonti dell'Unione Europea

Regolamenti (diretti) e direttive

3 Leggi, decreti-legge, decreti legislativi

Fonti primarie, pari grado tra loro

4 Regolamenti

Fonti secondarie: governativi, ministeriali, enti locali

5 Usi e consuetudini

Fonti-fatto, residuali

CRITERI DI RISOLUZIONE DEI CONFLITTI TRA NORME

Gerarchico

La norma di grado superiore prevale

Cronologico

La norma successiva abroga la precedente (pari grado)

Competenza

Ogni fonte disciplina la propria materia

Specialità

La norma speciale prevale su quella generale



Art. 114

Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato: pari dignità istituzionale, nessuna gerarchia.



Art. 117

Competenza esclusiva statale / concorrente / residuale regionale — tre liste di materie.



Art. 118 — Sussidiarietà

Funzioni amministrative ai Comuni, salvo esigenze di esercizio unitario a livelli superiori.

In sintesi — cosa ricordare per il concorso



Art. 3 c.2 e Art. 97 = i due articoli-chiave per l'azione della PA



Forma di Stato $\neq$ Forma di Governo (spesso confusi nei quiz)



Fonti: gerarchia + 4 criteri di risoluzione dei conflitti



Sussidiarietà (art. 118) = principio cardine anche in ambito amministrativo

 [Torna alla Dispensa completa per il ripasso approfondito](#)